

1588025-53.2022.8.26.0224

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação

Magistrado: Clávio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de BRENDON constou como produto de furto; questionado, o réu informou que havia adquirido o aparelho celular em uma troca de veículo, como parte de pagamento; foi conduzido ao 7º DP de Guarulhos.

Exsurge incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de furto ocorrido em 12/04/2020 (BO 191116/2022 - fls. 11-12).

Em contrapartida, não há prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.Jus.br

1588025-53.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1588025-53.2022.8.26.0224

Autor:

BRENDON MONTEIRO

Vistos, etc.

Dispensado relatório.

A ação penal é procedente.

O réu, interrogado em juízo, afirmou que vendera um carro de valor inferior ao seu e, na permuta, a pessoa ofereceu o aparelho celular e um valor como parte do pagamento; o indivíduo assegurou que não era produto de ilícito, mas não realizou qualquer consulta do IMEI.

A testemunha Paulo Robson Coutinho dos Santos, policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento no bairro São João, quando avistaram um veículo modelo "cobalt" branco ocupado por quatro indivíduos, que ao avistar a viatura, mudou o sentido bruscamente, levantando suspeita; efetuada a abordagem, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com BRENDON; no interior do veículo, havia quatro celulares, cada um entregue ao respectivo proprietário para desbloqueiam a fim de consulta ao IMEI; o aparelho de propriedade de BRENDON constou como produto de furto; questionado, o réu informou que havia adquirido o aparelho celular em uma troca de veículo, como parte de pagamento; foi conduzido ao 7º DP de Guarulhos.

Exsurge incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de furto

ocorrido em 12/04/2020 (BO 191116/2022 - fls. 11-12).

Em contrapartida, não há prova suficiente para imputar a prática do furto ao réu, eis que não houve reconhecimento por parte da vítima Silvia Ivone Vieira, nem em sede policial nem em juízo.

Todavia, presentes indícios seguros de autoria e materialidade que se revelam suficientes para a condenação do réu pelo delito de receptação culposa. Senão vejamos.

Em juízo, o réu declarou que obteve o celular como parte de pagamento de um veículo de valor inferior ao seu; na delegacia de polícia havia informado que tal permuta fora realizada na denominada "feira do rolo" e que o aparelho Motorola entrou na transação pelo valor de R\$700,00.

Saliente-se, que o valor de mercado do modelo do aparelho em questão foi avaliado em R\$1.900,00 (v. fls. 13-14).

Cediço que o tipo penal da receptação culposa prevê a conduta de "adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso".

A culpa do acusado está caracterizada, pois, pelo fato de este ter sido negligente ao receber o aparelho celular de pessoa desconhecida na "feira do rolo", sem sequer procurar conhecer a procedência do produto, agindo, portanto, sem o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível.

Dessa forma, a omissão do réu amolda-se perfeitamente ao delito de receptação culposa, restando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do tipo penal previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, confirmando-se após a devida instrução que o réu recebeu aparelho celular descrito na denúncia, o qual, por sua natureza, pela desproporção entre o valor de avaliação e o preço pago e pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtido por meio criminoso, pelo que a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, uma vez que foi condenado nos autos nº 0009711-08.2020.8.26.0441 (v. f. 42), com trânsito em jugado anterior aos fatos apurados neste processo e não fulminado pelo período depurador de cinco anos. Assim, em razão da reincidência, aumento a reprimenda corporal, totalizando 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

Em que pese a reincidência do acusado, o artigo 54, do Código Penal, determina a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes culposos.

Assim, por ser o delito em tela punido em sua modalidade culposa, substituo a reprimenda corporal por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data.

Por fim, inobstante a reincidência do réu, ante as circunstâncias favoráveis e para evitar os efeitos nefastos do cárcere, fixo regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal em caso de reconversão pelo não cumprimento da prestação

pecuniária.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA BRENDON MONTEIRO, JÁ QUALIFICADO, À PENA DE 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DESTA DATA, FIXADO REGIME INICIAL ABERTO EM CASO DE RECONVERSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 21 de novembro de 2022

CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data.
Nada Mais. Guarulhos, 21/11/2022. Eu, LTRCsubsc.